

מסורת הש"ס

(א) וְנָעִיל ג:ג, (ב) לָקֵמַן מו:ז, (ג) [פִּסְתִּים ב:ז, וס"ג], (ד) סוּטָה ב, (ה) [נָעִיל י:ג], (ו) [לָקֵמַן יח:י], (ז) [נָעִיל י:ג], (ח) [שֶׁס, ט] [לָקֵמַן יח:ג], (י) [לָקֵמַן מד:ג, ט] [נָעִיל י:ג], (י"א) [וַעֲשֵׂה מו:ט, כְּמוֹת ל: ד"ה אִי לֹאפוּק], (י"ב) [פִּתְק דְּסוּטָה דף דף א:].

✠✠✠

תורה אור השלם

1. וְשָׁבַב אִישׁ אֶתָּה שִׁבְבַת דָּרַע וְנַעֲלֵם מַעֲיָז אִישְׁתָּה וְהִיא נִטְמָאָה וְעַד אֵין בָּהּ יְהוּדָא לֹא נִתְפָּשֵׁה:

במדבר ב יג

✠✠✠

גליון הש"ס

גב' ודקארי לה מא' קארי לה. כְּמוֹתוּ טו ע"א שו"י:

✠✠✠

הגהות הב"ח

(א) גב' דרס סוטה אסורה מ"ט טומאה: (ב) רש"י ד"ה ומתוך וכו' ובשולח זה כבר: (ג) ד"ה הילודים וכו' לא רמיא קמייהו: (ד) ד"ה צלחה וכו' שאנוסה היתה שסבורה שמת: (ה) תוס' ד"ה לרביה וכו' ומתחייבמת: (ו) ד"ה דרס וכו' וא"ת כיון שלג בקרא שם טומאה: (ז) בא"ד ולא להקל לפטורא בלא חליה ומיהו קשה יהויי כפי' בפי"ק דסוטה תתייבם ספק סוטה וגמלי דפרישת לעיל למסקנא דשעתן טומאה:

✠✠✠

תוספות ישנים

(א) וע"ק מהי הא' דמספקא ליה בקדושין (סד), ד"י ר' ישכר טעמא דנפשיה קאמר ואפילו חייבי עשה או לאפוקי מרי' סומאי קאמי מפסוטי דטעמא דנפשיה קאמר דמתמירין לקמן פ' כ"ג (גג), אין לאחר ביאה כלום בשמי יבמות ומוקים לה כר' עקיבא דלמר אין דקדושין מופסלי וכו' ואי ליכא רק עשה דבית א' הוא בונה כדפ"ה הכא: (ב) וא"ת אי"כ למה לי קרא לרי' יוחנן דבית א' בונה ואינו בונה ב' בתים דמלא יבנה נפקא דלמי בונה כרתא. וי"ל דסד"א דמייבס לא מייבמה אבל מתלך חללה לכי' אינטרין לא יבנה א' דלפלו מתלך נמי לא חללה. ועי"ל דרי' יוחנן סבר דאינטרין בית א' הוא בונה לימר קרא דלא יבנה לנתוקא מרבית דאשת אח ולאוקמי אלוא. ומי"ד בברת כריש לקי' כדפרי' דסבר דלא מיייר מן הגרה. עוד פ"י רי"ס מ"ד בברת כריש לקי' משום שיש לו לעשות פטור דלרע צביאת חברתה כמו פטור דלרע בחליהם והכרתה והיכא דמפטרנה הגרה בחלולת [חבירתה] אמרינן לעיל דהוי בברת כמו כן אמרינן הכא דמפטרנה צביאת חברתה [דהוי בברת] בחלילה ויבוס א' ה"ס:

חמש עשרה נשים

קשיא. לרב ששת דשנייה הכי: רב אשי סבר לה כריש לקיש. דלמרי'

בברת וסיפא ניהא: **ומסרין** לה. לרישא דברייתא דקמני כריך חליה ב אחים שולדו לאחר חליה וקדושין של שני וכו' שמעון דלמרי' ייבס ולבסוף נולד לא מהניהל נפילתה מן הראשון למהוי עלה אשת אחיו

שלא היה בעולמו הלכך זיקת ההיא

נפילה לא אסרה לה עליה דהאי הואיל

וכשנולד (ט) כבר קדשה זה: **רבינא**

סבר לה כריזי יוחנן. דלמרי' חייבי

לאוין ניהו ורישא ניהא ומתוך לסיפא

דקמני אין לה עליו כלום בנאחין

שנולדו לאחר מכאן וכרבנן דלמרי'

אשת אחיו שלא היה בעולמו היא ולא

תקשי רישא לסיפא: **הילודים**.

שנולדו אחר קדושין של זה ולא

איתסרלא עליהו בחלייתו דהא זיקה

קמיייתא לא (י) רמאי קמייהו לייבומי

ומשום אשת אחיו שלא היה בעולמו

לא מיתסרא כר"ש דלמר ייבס ולבסוף

נולד שריא: **עמד אחד מן הנוגדים**.

שהיו בשעת חליה ראשונה: **אין** לה

עליו כלום. כר"ל דלמרי' האחין חייבין

על החלולא כרת: **עמד אחד מן**

הילודים. אחר חליה או אפילו אחר

קדושין וכשמת זה החולץ קדשה אותו

ילוד אין לה עליו כלום ולא משום

חליה לא משום דהויא אשת אחיו

שלא היה בעולמו מנפילה ראשונה:

כמאן כרבנן. דלמרי' אפילו ייבס

ולבסוף נולד אסירא: **נעשה**. בית

אחד הוא בונה ואין בונה ב' בתים'

ולאו הבא מכלל עשה עשה: **מ"ד**

נעשה כריזי יוחנן. דלמרי' איחוי

שליחותא דלחין קעביד וכו' היכי

דלדידיה הויא זרה נעשה לאחים נמי

הויא נעשה: **ומ"ד בברת כר"ל**.

דלמר לאו שליחות דלחים קעביד

הלכך הוא ניהו דקאי עלה נעשה אבל

אשת אח: **זרם סוטה אסורה**. היה נשוי ב'

נשים חיותה האחת פטורות אף מן החלילה

מתחמי ויש עדים ומת בלא בנים היא

וצרתה פטורות אף מן החלילה מאי

טעמא טומאה כתיב זה וגסתרה והיא

נעמאה (במדבר ה): **כעריות**. דכתיב אל

תטמאז בכל אלה (ויקרא יח): **ביאהם**

או חליהם וכו'. האשה שהלך בעלה למדינת

הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ונשאת

ואח"כ בא בעלה תלך מזה ומזה מתו

אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא

מייבמין רבי שמעון אומר ביאתה או

חלייתך מתאחז של ראשון פוטרת היא

לכתחלה את זרתה שהרי היא כשאר

נשים לגבי יבס דלא קנסוה רבנן מייבס

דודאי שריא ליה שאנוסה היתה (ז)

ששמעה שמת. אלמא נבעלה תחת

בעלה שריא זרתה לייבס ואפי'

רבינא לא פליגי אר"ש אלך בדידה אבל

בזרתה מודו: **סוטה דאורייתא**.

שזינתה והסורה אסרה זה: **ואם**

אמרם לי סוטה דרבנן. דהא

מדאורייתא שריא שניטע ע"פ ב"ד בעד

אחד ואנוסה היא ורחמנא שריא דכתיב

(במדבר ה) ועד אין זה תרי אלף אחד

(סוטה ג:) והיא לא נתפסה אסורה הא

נתפסה מותרת ורבנן הוא דגזרו בה כי

היכי דמדיוק שפיר שמת בעלה עד

שלא תנשא: **ודקארי לה מאי קארי**

לה. הא לא אמר רב אלף בסוטה

דאורייתא דכתיב זה טומאה: **קסבר**.

האי דפריך כל דתקון רבנן כעין

דאורייתא תקון ואי סוטה דאורייתא

היא וצרתה אסורה הכי נמי הוו אסרי

רבנן זרה מייבוס ומצרכי לה חליה:

נכנסה עמו. המקנא לאשתו ואמר לה

אל תסתרי עם איש פלוגי: **לצינא**.

לבעלה שמת וזינתה שרגלים לדבר

שהרי קינא לה וגסתרה ואם כהנת

היא אסורה בתרומה כדילין במסכת

סוטה (דף כח). נטמאה נטמאה ונטמאה

(במדבר ה) ג' פעמים אחד לבעל ואחד

לבעלו לתרומה: ולא

מתייבמת וי"ל דהויא אמינא דהא

דקמני שאין מתייבמת היינו מדרבנן

אע"ג דהתם מוכח דאסירא מדאורייתא

מכל מקום מכא משנה עזמא אין

להוכיח עליו כלום ועוד אמר רבי יצחק

דדוקא לרב פריך דמשוי ליה כערוה

לסוטה דאורייתא ופטורה אף מן החליה

ולכך בסוטה דרבנן סברא היא דיש

לאוסרה להתייבס אבל בזהיא דסוטה

דספק מוקללת אין תימא אם נאמר

דבסוטה דרבנן אפילו מתייבמת ועוד

פירש רבינו יצחק דלרבי שמעון

אסורה להתייבס לכתחלה מדקמני

סיפא ואין הולד ממזר דאי שרי לייבס

לכתחלה פשיטא דאין הולד ממזר

ועוד צידושלמי קורא לההיא דרבי

פרק ראשון יבמות

יא.

מאן אחין אחין הנולדים. אומר ר"י

דנולדים קרי לאותן העמדין להולד

בנשון הש"ס כדאמרינן בפרק ד' נדרים

(נדרים ג:) למימרא דנולדים העמידים

משמע ובספ"ק דגיטין (דף יג: וס)

קאמר אלף מעמה הקנה לנולדים

דלא הוו בשעת מתן מעות ה"נ כו': **צריכה**

חליצה מן האחין. (ט) מתייבמת אינה

מאחר דאסירה לבעלה דהשתא במוות

לה אסורה באסור לה לא כ"ש: **במאן**

ברבנן. הוה מצי לאוקומי כר"ש כגון

שנולד קודם שקדשה אלף ניהא ליה

לאוקומי כרבנן ונולד אפילו אחר

שקדשה: **חד אמר בעשה**. כן גירסת

הקונטרס ופי' בקונטרס משום

דדרשינן בית אחד הוא בונה ואינו

בונה שמי בתים ולא הבא מכלל

עשה וקשה שפיר כיון דאינטרין

קרא לגופיה שלא ייבס את שתייה

מנלן דלמיה קרא (א) לנתקו מכלל

כרת ללאו ואמר ר"ת דגרסינן חד

אמר בלאו וכן פרי"ח דכשיבס אחת

קאי אצרה בלא יבנה דקרינא בצרה

כיון שלא בנאה שוב לא יבנה אותה

וכן האחים לא קיימא עלה אלף בלאו

לרבי יוחנן וגרסינן שפיר וחוור ובא

הוא או אחד מן האחין על זרתה אבל

לפ"ה דגרסינן נעשה (ב) לא פליגי

אלף בנאחין אבל איחוי לכ"ע נעשה:

צצרת בושא אסורה. לאו דוקא

אסורה דאף ממחליה פטורה כדפירש

בקונטרס ודוקא סוטה ודאי אבל

סוטה נעשה כדמייתי בסמוך ספק

צעי חליה דמיימית בסמוך וקרא

דונסתרה והיא נטמאה בנבעלה ודאי

איירי דמסיק לקמן אבל סוטה ספק

לא כתב זה טומאה וא"ת והא תנן

נכנסה עמו לבית הסתר אסורה לביתה

ואסורה לתרומה ודרשינן בפרק נציתה

ואסורה נעמאה כתיב אחד לבעל

ואחד לתרומה וי"ל דלא אסרה הכתוב

אלף משום ספק שמא נבעלה ונטמאה

ולעולם לא כתיב טומאה אלף על

הודאי נבעלה וא"ת כיון שלא ויחנן

קשה עלה על הודאי אפילו כנס ויחנן

לרבי יוחנן ויחנן קשה על הודאי אפילו

כנס ויחנן קשה על הודאי אפילו כנס

והבסוף נולד אסורה משום אשת

אחיו שלא היה בעולמו עמד אחד

מן האחים וקדשה צריכה חליצה

מן האחים עמד אחד מן הילודים

וקדשה אין לו עליו כלום ואפי'

ילוד לאחר שקדשה החולץ

ברבנן דאסרי אפי' כנס ולבסוף

נולד: אמר רב יהודה אמר רב

צרת סוטה אסורה טומאה כתיב

בה כעריות פירוש דאפי' חליצה

לא פירוש דאפי' חליצה לא בעיא

מפריכונן בריש מכלתיך ולרב אסי

ליתנהו ואם חיותה צריכה חליצה

דריב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דאפי' חליצה דריב מאי קשיא דהא

אליבא דרב מאי קשיא דהא אליבא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

מאי קשיא דהא אליבא דרב מאי

קשיא דהא אליבא דרב מאי קשיא

דרב מאי קשיא דהא אליבא דרב

עין משפט ונר מצוה

לוי א מיי' פ"א מהל' יבוס הלכה יב טוש"ע אה"ע סימן קסב סעי' א:

לח ב מיי' פ"ו מהלכות יבוס הלכה יט

טוש"ע אה"ע סימן קעג סעיף יא:

לח ג מיי' פ"א מהל' סוטה הלכה ח ומיי'

פכ"ד מהל' אישות הל' כד טוש"ע אה"ע סימן קטו

סעיף ח:

כ ד מיי'